

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 874/2535

นายโม ภิรมย์

โจทก์

นางแล้ว ภิรมย์

ผู้ร้อง

นายวิเชียร มะลาด กับพวก

จำเลย

นายกำธร เหล่าสะพาน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 59)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดบ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม ของจำเลยที่ 1 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า บ้านที่โจทก์นำยึดเป็นบ้าน ของผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54,55)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 47)

คำสั่ง

กรณีไม่ใช่เรื่องขอให้ทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้
ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็น
สมควรให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของ ผู้ร้องไว้ใน
ระหว่างฎีกา

กรณีไม่ใช่เรื่องขอให้ทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้
ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็น
สมควรให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของ ผู้ร้องไว้ใน
ระหว่างฎีกา

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>